

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2333/2532

นางทองใบ พรหมประเสริฐ

โจทก์

นายณรงค์ ดวงจันทร์

จำเลย

นายณรงค์ ดวงจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 147)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและห้องแถวพิพาท ห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดิน และห้องแถวของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา(อันดับ 136,135)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยวางหลักทรัพย์ไว้เป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาจำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 103,119)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายเดือนละ1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆเกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาท หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายเดือนละ1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆเกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาท หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ